

1502676-27.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291066/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7822290 - 04º D.P. GUARULHOS, 6641/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2291066 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502676-27.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502676-27.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291066/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7822290 - 04º D.P. GUARULHOS, 6641/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2291066 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA LIMA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JULIANA LIMA DOS SANTOS por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 C.C 40, III, porque, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 13h35, na Rua José Marques Prata , 94, Várzea do Palácio, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico: uma porção de maconha, pesando 33,8g e uma porção de cocaína, com peso aproximado de 97,3g para fins de traficância, nas dependências do sistema prisional, substancias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada, ofertou defesa preliminar, a denúncia foi recebida, a ré foi citada. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e a acusada foi interrogada.

O MP pugnou pela procedência da ação, com a fixação da pena na primeira fase acima do mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e da causa de aumento, por fim fixação do regime inicial aberto. A Defesa alegou em resumo crime impossível, RA, RD, Recurso em Liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls, 13; laudo de constatação e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls. 26/29).

A autoria também é certa. A ré na fase policial ficou silente, em Juízo confessou que levava, transportava a porção de maconha, de cocaína, K4 para entregar a familiar que estava preso, em razão de tráfico. A confissão da ré foi roborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. Com efeito, a testemunha Suely narrou que no dia dos fatos ela trabalhava fazendo revista por scanner, a ré passou pelo aparelho, Ana Maria percebeu que havia algo estranho no corpo da ré, que foi indagada e confessou que trazia algo consigo, ela tirou um pacote grande, lacrado com fita isolante, fizeram boletim de ocorrência, encontraram maconha e tiras de papel que eram o conhecido K4, ela entrou no presídio como irmã do preso. A testemunha Ana Maria também reconheceu a ré, recordou-se que a ré tentou entrar com drogas no corpo dentro do presídio. Ela retirou o corpo estranho do interior da vagina, era maconha, cocaína e uns papéis. A pela quantidade de droga apreendida verifica-se que seria separada, considerando que em média um cigarro de maconha pesa de 0,5gramas a 1,0 gramas ela transportava 33,8g gramas de Cannabis Sativa L, e a cocaína é distribuída em média em porções de 1 grama, ela trazia consigo 97,3 gramas de cocaína, com um simples cálculo aritmético é possível aferir que num local de ressocialização, a substância entorpecente teria expressivo alcance. A droga maconha na forma de K4 é a maconha sintética, 100 vezes mais nociva que a maconha orgânica, com alto alcance lesivo.

A qualificadora no interior, imediações de estabelecimento prisional também restou evidenciada, a ré foi surpreendida no interior do presídio, no momento da revista pessoal.

Portanto, de rigor a condenação, passo a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, na forma do artigo 42 da Lei de Entorpecentes, face natureza das drogas apreendidas, K4 (maconha sintética), cocaína assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, linha d do CP), torno a pena para 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, porém, há a causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, ambas causas expressivas, pois em que pese a primariedade da ré, ela levava drogas para presos que estavam se ressocializando, para fomentar o tráfico no presídio, entendendo mais equânime, razoável, proporcional uma causa compensar a

outra, logo, mantenho a pena em 5 anos de reclusão.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial SEMIABERTO conforme artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerando valor da pena, neste ponto, destaco o voto do desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, nos autos do processo 1500245.12.2019.8.26.0570, cujo entendimento perfilho, qual seja, "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime no inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do CP". Incompossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, face valor da pena, bem como por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão.

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 500 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

DO EXPOSTO, julgo procedente a ação e condeno JULIANA LIMA DOS SANTOS por violação ao artigo 33 caput, §4º c.c artigo 40, inciso III todos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO, e a pena pecuniária de 500 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal. Determino a destruição das drogas.

A ré responde ao processo em liberdade, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e mandado de prisão sob o regime inicial SEMIABERTO.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C

Guarulhos, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA